

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת יוליה מלינובסקי  
יבגני סובה  
שרון ניר

---

495/25/פ

### הצעת חוק ברית הזוגיות לחסרי דת (תיקון – ברית זוגיות למנועי חיתון בישראל), התשפ"ג–2022

1. תיקון שם החוק  
בחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע–2010<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, אחרי המילים "לחסרי דת" יבוא "ומנועי חיתון בישראל".
2. תיקון סעיף 2  
בסעיף 2 לחוק העיקרי –  
(1) אחרי "חסרי דת" יבוא "ומנועי חיתון בישראל";  
(2) בפסקה (3), בסופה יבוא "או הם זוג שאינו רשאי להתחתן בישראל על פי הדין האישי".
3. תיקון סעיף 13  
בסעיף 13(ד) לחוק העיקרי, המילים "ולעניין רישום לפי חוק מרשם האוכלוסין" – יימחקו.
4. תיקון חוק מרשם האוכלוסין  
בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965<sup>2</sup>, סעיף 2(א) – יימחק.

### דבר הסבר

בשנת 2010 אישרה מליאת הכנסת את חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע–2010, שנועד לתת מענה לבני זוג מחוסרי דת ולאפשר להם להירשם כנשואים במדינת ישראל. במרוצת השנים התברר שחקיקה זו נותנת מענה למספר מצומצם מאד של זוגות שבחרו להינשא אצל רשם הזוגיות שבחוק. יתרה מכך, החוק לא נתן מענה לישראלים רבים שהגיעו ארצה מתוקף חוק השבות ויהדותם מוטלת בספק או שהם צאצאי יהודים אך אינם יהודים בעצמם.

סעיף 4 לחוק השבות מעניק זכויות עליה והתיישבות בישראל גם לבני ובנות זוג של יהודים שאינם יהודים וגם לנכדים של יהודים שאינם יהודים. בבג"ץ 6247/04 לריסה גורודצקי נ' שר הפנים, מנה בית

---

<sup>1</sup> ס"ח התש"ע, עמ' 428.  
<sup>2</sup> ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.

המשפט את התכליות העומדות בבסיס סעיף 4א האמור, אחת מהן היא עידוד בעלי זיקה משפחתית ליהודים לעלות לישראל ולהצטרף לעם היושב בציון כאמצעי למניעת התבוללות. תכלית נוספת היא עידוד יהודים הנשואים בנישואי תערובת לעלות לישראל ומציאת פתרון למשפחות מעורבות. אבותיה המייסדים של מדינת ישראל בחרו במודע לאפשר לצאצאי יהודים שאינם יהודים ובני זוג של יהודים שאינם יהודים לעלות ארצה, אך המציאות כיום אינה מאפשרת להם לבוא בברית הנישואין ולהירשם כנשואים במדינת ישראל.

המצב האבסורדי שנוצר מחייב את אותם אזרחים לצאת את הארץ על מנת לבוא בברית הנישואין ועם חזרתם ארצה מדינת ישראל מכירה בנישואיהם. יתרה מכך, אותם זוגות המתחתנים מחוץ לגבולות ישראל רשאים כבר כיום להתגרש בתוך גבולותיה, באמצעות בית הדין לענייני משפחה.

"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה" (שיר השירים ח, ו-ז). לא בסמכותנו לקבוע לאדם את מי הוא יאהב, ושום חקיקה בתחום לא תמנע התבוללות, וראוי להכיר בזוגיות של המבקשים להינשא.

בהתאם לכך, הצעת חוק זו מוסיפה בתנאי הרישום לברית הזוגיות את האפשרות לזוג שאינו רשאי להתחתן בישראל על פי הדין האישי הקיים כיום לעשות כן. תיקון זה יסייע לעשרות ומאות אלפי ישראלים לבוא בברית הנישואין מבלי שיצטרכו לעזוב את גבולות המדינה.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3538/24).

-----

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)